

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS CORRESPONDIENTES CONSUMIBLES

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es el suministro y mantenimiento de 6 equipos multifunción A3 color (Modelo 1) y 6 impresoras láser monocromo A4 (Modelo 2) en régimen de arrendamiento, así como el mantenimiento de un equipo multifunción A3 color (Ricoh MPC3003) cuando finalice su periodo de garantía (1/12/2026) para el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, orientado a cubrir las necesidades de producción documental y servicios asociados para las distintas dependencias municipales.

El objeto del contrato incluye los siguientes aspectos:

- Proporcionar un parque de equipos multifunción e impresoras a todas las dependencias del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, sustituyendo el actualmente existente.
- Proporcionar un sistema de gestión integral de control de las impresiones y escaneo.
- Proporcionar y gestionar la reposición de consumibles.
- Proporcionar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, del referido equipamiento.
- Proporcionar una garantía de los equipos a instalar durante la duración del contrato.
- Proporcionar un plan de formación del personal del Ayuntamiento de Gernika-Lumo para el correcto uso.
- Todas las licencias de software necesarias para la puesta en marcha del sistema correrán a cargo de la empresa adjudicataria, así como la instalación, configuración y puesta en marcha inicial del sistema al completo.

Todo ello, procurando el máximo respeto al medioambiente y la minimización de la huella ambiental.

1.1. Tipo de contrato: Suministro

1.2. Naturaleza: Administrativa

1.3. Núm. de referencia C.P.V

- 30120000-6 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras (principal)
- 30125110-5 Tóner para faxes e impresoras láser

1.4. Documentos que revisten carácter contractual:

La Carátula, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas y el documento de formalización del contrato, así como las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición.

1.5. Existencia de lotes (sí/no): No

- a) Reglas especiales para licitar a los lotes (sí/no):
- b) Reglas especiales para adjudicar los lotes (sí/no):

En su caso, justificación de la no división del contrato en lotes: Conforme a lo indicado en la Memoria justificativa.

1.6. Posibilidad de introducir variantes (sí/no): No.

Variantes en número total no superior a _____ sobre los siguientes elementos o sistemas y en las condiciones (requisitos mínimos y modalidades de presentación) que se señalan:

1.7. Necesidades Administrativas a satisfacer mediante el contrato:

En el informe de necesidad (incluido en la memoria justificativa), que forma parte del expediente de contratación y que será objeto de publicidad en el perfil del contratante de este ayuntamiento, alojado en la plataforma de licitación de Euskadi <https://www.contratación.euskadi.eus> , constan las razones que han llevado a esta Administración a la celebración del contrato a que se refiere el presente Pliego.

1.8. Contrato reservado: No.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno Local

De conformidad con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, el órgano de contratación competente es el Alcalde-Presidente, si bien de conformidad con el Decreto de Alcaldía 1148/2023 se delegan en la Junta de Gobierno Local ciertas facultades que como órgano de contratación corresponden a la Alcaldía en los contratos de valor estimado superior a 15.000 euros.

3. PERFIL DEL CONTRATANTE:

La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo es: www.gernika-lumo.eus

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Técnico de Informática

5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Abierto Súper-Simplificado (159.6 LCSP).

Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios para alcanzar la mejor calidad-precio, siendo todos ellos de carácter automático (valorables mediante fórmula). Se describen en el apartado 31 de la presente Carátula.

6. TRAMITACIÓN:

Ordinaria.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato es de 58.398,00€ euros.

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

La determinación del presupuesto base de licitación se ha realizado teniendo en cuenta los precios habituales y actuales en el mercado para este tipo de suministros.

Los costes máximos serán los siguientes:

Cuota mensual máxima Modelo 1:	65,00€ + IVA
Cuota mensual máxima Modelo 2:	12,00€ + IVA
Precio de copia B/N Modelo 1:	0,0050€ + IVA
Precio de copia B/N Modelo 2:	0,0125€ + IVA
Precio de copia color:	0,0500€ + IVA

Como referencia de consumo, se especifica el **consumo mensual** realizado aproximadamente durante el año 2023, con el siguiente desglose:

- 14.000 copias en B/N Modelo 1
- 4.770 copias en B/N Modelo 2
- 12.500 copias en color

Así, el **consumo anual** rondaría las siguientes cifras:

- 168.000 copias en B/N Modelo 1
- 57.240 copias en B/N Modelo 2
- 75.000 copias en color

Así, el presupuesto base de licitación sería: 58.398,00 + 12.263, 58 (21% IVA) = 70.661,58

Se establece un presupuesto base de licitación de SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO.

9. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del año en curso, en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Orgánica	Programa	Económica	Importe en EUROS
1	9201	21200	1.089,00
1	1321	21200	435,60
9	9321	21200	548,45
4	1505	21200	435,60
5	4321	21200	435,60

Asimismo, el órgano competente en materia presupuestaria reservará los créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

10. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO (ART 102.4 LCSP):

A tanto alzado

11. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA O REALIZACION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de cuatro años y no podrá ser prorrogado.

El suministro deberá completarse en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de la adjudicación del contrato (siendo este plazo mejorable por los licitadores en su oferta). Véase, en este sentido, la Cláusula 11 del PPT.

- Lugar de entrega o realización, véase la Cláusula 7 del PPT.

12. PRÓRROGA DEL CONTRATO:

No

13. PROGRAMA DE TRABAJO:

No

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sí/no):

No procede.

15. GARANTÍAS:

- **Garantía provisional:** No se exige
- **Garantía definitiva:** No se exige
- **Garantía complementaria:** No se exige.
- **Admitida constitución mediante retención del precio:** si/no

16. SUBCONTRATACIÓN:

Si

En caso de subcontratación, los licitadores deberán indicar en archivo electrónico A – declaración responsable y oferta relativa a criterios no cuantificables por fórmula- la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el porcentaje y el nombre o el perfil del subcontratista

Tareas críticas que no admiten subcontratación, en su caso: no

En todo caso, la celebración de subcontratos deberá ajustarse a lo dispuesto en el PCAP.

Pago directo a subcontratistas: no.

17. CESIÓN DEL CONTRATO:

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del art 214 de la LCSP.

18. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO:

No, solo podrán introducirse modificaciones no previstas por razón de interés público y cuando concurran algunas de las circunstancias y con los límites previstos en el artículo 205 de la LCSP.

19. PENALIDADES:

- Por demora: las establecidas en el artículo 193 de la LCSP.
- Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

- Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.
- Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.
- Por incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el art.192 de la LCSP.

20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:

Constituyen condiciones especiales de ejecución de este contrato las siguientes:

De tipo social:

En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, se advierte de que este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el período de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, y, en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación (art. 122.2 LCSP y 5.3 Ley 3/2016, de 7 de abril).

De tipo medioambiental:

1) Para reducir el consumo de papel, papel, contribuyendo de forma directa a la realización del objeto del contrato, todos los documentos de trabajo generados durante el servicio que deban entregarse al Ayuntamiento se entregarán en formato electrónico.

En caso de que se considere necesaria la impresión de documentos o que la contratante lo solicite expresamente (como informes de trabajo, documentos para reuniones, etc.), la adjudicataria deberá:

- Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades
- (número de participantes en una reunión, etc.) para que no haya copias sobrantes.
- Utilizar papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo) o papel no reciclado (con un contenido mínimo de fibras de gestión forestal sostenible y/o recicladas del 50%).
- Imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro (el color sólo se utilizará en casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro), a 2 o más páginas por cara (cuando sea conveniente y se garantice su inteligibilidad), con la mínima encuadernación posible y sin tapas de plástico (para facilitar su reciclaje).

Verificación: Mediante presentación, tras la oportuna reunión, de las facturas del papel utilizado y del resto de documentos que permitan comprobar su origen.

2) Todos los equipos ofertados deberán cumplir como mínimo con los requisitos de eficiencia energética (consumo energético) definidos en el estándar Energy Star (Imaging equipment, Version 2.0, 2014) o equivalente.

Verificación: Se deberá aportar para cada producto incluido en la propuesta uno de los siguientes documentos: Certificado Energy Star, Ecoetiqueta Ángel Azul, Ecoetiqueta Cisne Nórdico, o Ficha técnica / manual técnico del equipo y declaración de la fabricante justificando el cumplimiento del estándar Energy Star o equivalente.

21. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

21.1. Generales:

- Las condiciones especiales de ejecución contempladas en este pliego y, en su caso, en el PCAP.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales indicadas en esta carátula, PCAP y PPT, en su caso, además de las causas contempladas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.

22. CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Además de las causas contempladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP son causas de resolución del contrato las siguientes:

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato y de los términos contenidos en su oferta.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución y en especial la relativa a las condiciones de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

23. PLAZO DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES:

23.1. Plazo de Recepción: Dos (2) meses desde la entrega e instalación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 11 de esta Carátula.

23.2. Plazo de Garantía: No procede.

24. LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION:

En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Gernika-Lumo www.gernika-lumo.eus

25. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.

- Plataforma de Contratación Pública de Euskadi www.contratacion.euskadi.eus
- Publicación en DOUE: no

26. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presente licitación será anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

Las proposiciones deberán presentarse electrónicamente a través de la citada Plataforma, en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de licitación.

El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento se podrá llevar a cabo a través de la siguiente dirección: [Ayuntamiento de Gernika-Lumo - Perfil de contratante \(euskadi.eus\)](https://euskadi.eus/ayuntamiento-de-gernika-lumo-perfil-de-contratante)

En este mismo lugar se podrá tener acceso a los pliegos y a la documentación complementaria.

La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que, en su caso, soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de cinco días antes de la fecha límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos tres días antes del vencimiento del plazo de recepción de las proposiciones señalado anteriormente.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos. A estos efectos, es requisito necesario ser usuario registrado de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi o de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía podrá ser causa de exclusión de la licitación.

27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Los licitadores deberán presentar un único **SOBRE ELECTRÓNICO**, titulado «**CAPACIDAD, SOLVENCIA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**», que irá firmado por el licitador o su representante y contendrá los siguientes documentos:

- a) Dirección de correo electrónico habilitada.

Designación de una dirección de correo electrónico habilitada, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, en la que se realizarán las notificaciones derivadas de este expediente de contratación.

- b) Declaración responsable del licitador.

En esta declaración el licitador indicará que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, así como los requisitos para acceder al contrato establecidos en este pliego y, en particular, en la cláusula 12 del mismo.

No obstante, el Órgano o la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones referidas en este pliego para ser adjudicatario del contrato.

- c) En el caso de operadores económicos que concurren en unión temporal de empresas (UTE), cada uno de los integrantes deberá aportar su propia Declaración responsable. Igualmente, deberán aportar el compromiso de constituir formalmente la UTE caso de resultar adjudicatarios del contrato, y deberán especificar los nombres, circunstancias y participación de cada uno de ellos en dicha UTE.
- d) En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, el licitador se base en la solvencia y medios de otras entidades, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración responsable.
- e) En el caso de división por lotes con distintos requisitos de solvencia, se aportará una Declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
- f) Los siguientes documentos, relativos a los criterios de apreciación automática:
 - ✓ Proposición económica ajustada al modelo incorporado en el Anexo II.
 - ✓ Relación de precios unitarios, en su caso.
 - ✓ Los referidos a los demás criterios de apreciación automática señalados en la cláusula 13 de este pliego.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

28. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Dentro de los **10 días hábiles** contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónico: kontratazioa@gernika-lumo.eus

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta.

29. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR QUIEN LICITA:

En el **Archivo electrónico ÚNICO** que deberán presentar:

- Declaración responsable – Anexo I
- Oferta Económica y relativa a criterios de valoración automática– Anexo III
- En su caso, Anexo relativo a la Constitución de UTE.

30. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

No procede, al tratarse de un procedimiento abierto súper-simplificado

31. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

31.1. Un único criterio de adjudicación: No

31.2. Pluralidad de criterios: Si

a) **Criterios valorables mediante fórmulas:** Hasta un maximo de 100 puntos.

- **A.1. Cuota mensual del alquiler de Modelo 1·(Hasta 25 puntos)**

Fórmula de valoración del precio:

$$Pi = Pmax \times \left(\frac{Bi}{Bmax} \right)$$

- **A.2. Cuota mensual del alquiler de Modelo 2·(Hasta 10 puntos)**

Fórmula de valoración del precio:

$$Pi = Pmax \times \left(\frac{Bi}{Bmax} \right)$$

- **A.3. Coste de copia en B/N de Modelo 1 (Hasta 10 puntos)**

Fórmula de valoración del precio:

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)$$

- **A.4. Coste de copia en B/N de Modelo 2·(Hasta 10 puntos)**

Fórmula de valoración del precio:

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)$$

- **A.5. Coste de copia en color·(Hasta 35 puntos)**

Fórmula de valoración del precio:

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)$$

Donde:

Pi: Puntuación de la oferta que se está valorando

Pmax: Puntuación máxima del criterio

Bi: Baja de la oferta que se está valorando (Presupuesto base de licitación – precio ofertado)

Bmax: Baja de la oferta más baja de entre las ofertas presentadas y admitidas

- **B. Plazo de entrega de las máquinas·(Hasta 10 puntos)**

Siendo el plazo máximo fijado en la licitación de 30 días, desde la notificación de la adjudicación; se valorará la reducción del plazo de 30 días, conforme al siguiente baremo:

- De 0 a 5 días 10 puntos.
- De 6 a 10 días 6 puntos.
- De 11 a 20 días 3 puntos.

31.3. Supuesto excepcional en que se dará preponderancia a criterios no cuantificables mediante fórmulas (sí/no): No.

31.4. Umbral Mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios no cuantificables mediante fórmulas: No procede

31.5. Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Sí.

En los criterios relacionados con el precio considerarán anormalmente bajas las ofertas con un descuento mayor al 30 % sobre el presupuesto base de licitación previsto para cada precio, sin incluir el IVA. En esos casos, los servicios del Órgano de Contratación seguirán el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP.

32. ABONOS AL CONTRATISTA:

- Periodicidad del pago: Mensual, previa entrega y recepción de la prestación inicial por parte del responsable del contrato.
- La factura mensual estará compuesta por una parte fija (alquiler de las máquinas) y una parte variable (copias consumidas ese mes por el Ayuntamiento).
- Forma de pago: Se realizará previa presentación de factura electrónica expedida por el contratista de conformidad con lo dispuesto en el PCAP y mediante transferencia bancaria.
- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No
- Por materiales acopiados: No
- Por instalaciones o equipos: No
- Importe de la garantía: No procede.

33. PLAZO DURANTE EL CUAL LA LICITADORA ESTA OBLIGADA A MANTENER SU OFERTA (art. 158).

Dos (2) meses a contar desde la apertura de la oferta económica , ampliando quince (15) días hábiles más cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP.

34. PLAZO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS.

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los Pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 10 días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

35. MESA DE CONTRATACION: No procede, las funciones que la Ley encomienda a la Mesa de Contratación se realizarán por unidades técnicas municipales, de conformidad con el artículo 159.6 LCSP.

36. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: No

37. CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: No

38. OTRAS ESPECIFICACIONES: